

어업용 면세유류 공급 및 사후관리 요령 제개정이유서

1. 개정이유

면세유 공급여건을 고려하여 확인 절차 다양화 및 표본현황 조사 방식 개선 등 사후관리 실효성을 제고하고, 근거법령(영농기자재등면세규정 시행규칙) 개정에 따라 관련 조항을 정비하고자 함.

2. 주요내용

가. 내수면어업용 선박 대상 면세유 공급 시 조업사실 확인 절차 다양화
(현행 제18조 제2항 개정)

- 내수면어업용 선박 대상 조업사실 확인서류는 출어사실확인서로 한정하고 있어 시간계측기 또는 가동시간 계측장치 실적자료도 조업사실 확인이 가능하도록 확인 절차를 다양화 하고자 함.

나. 표본현황 조사 방식 효율성 제고(현행 제26조 제1항 개정)

- 표본현황조사 시 10~20% 대면조사가 필요하나 공급대상 선박·시설 분포지역이 광범위하고 어업관리단 인력부족 등으로 표본조사 이행률이 낮아 조사량을 감축하고자 함

다. 면세유 지급대상 어업기계 현행화(현행 별표1 개정)

- 영농기자재등면세규정 시행규칙 개정('24.3.)에 따라 어업용 화물자동차 규모 변경 및 공급제한 조건을 삭제하고자 함

라. 어려운 용어 정비(현행 별지3 개정)

- 수불이라는 용어를 출납으로 용어를 정비하고자 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「조세특례제한법」, 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

어업용 면세유류 공급 및 사후관리 요령 일부개정훈령안

어업용 면세유류 공급 및 사후관리 요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제2항 중 "어촌계장 또는 수산업협동조합장"을 "어촌·어업계장 또는 농·수산업협동조합장"으로 하고, "한정한다"를 "확인한다. 단, 출어사실확인서는 영제17조제2항제1호의 시간계측기 또는 제4호의 가동시간 계측장치 실적자료로 갈음할 수 있다"로 한다.

제26조제1항 중 "10~20%"를 "3~5%"로 한다.

별표 1 면세유류 지급대상 어업기계(제12조 관련)

1. "경형 및 소형 화물자동차로 한정하며, 밴형 화물자동차 및 지붕구조 덮개의 탈부착이 가능하도록 제작된 화물자동차는 제외한다"를 "경형, 소형 및 최대적재량이 1.2톤 이하인 중형 화물자동차로 한 장한다"로 한다.

별지 3 면세유류 관리 지도점검·조사서 등 양식 중 점검항목 5 중 "수불"을 "출납"으로 한다.

부 칙

이 영은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제18조(조업사실 확인 서류) 영 제20조제2항에서 "최근 어업을 영위하는지를 확인할 수 있는 서류"는 다음 각 호의 서류를 말한다. 1. (생략) 2. 「선박안전 조업규칙」 제15조에 따른 선박출(입)항신고서. 단, 내수면어업용선박은 수협대표이사가 정한 출어사실확인서에 따르되, 통장·이장, <u>어촌계장 또는 수산업협동조합장이</u> 확인하고 날인한 출어사실확인서로 <u>한정한다.</u>	제18조(조업사실 확인 서류) 영 제20조제2항에서 "최근 어업을 영위하는지를 확인할 수 있는 서류"는 다음 각 호의 서류를 말한다. 1. (생략) 2. 「선박안전 조업규칙」 제15조에 따른 선박출(입)항신고서. 단, 내수면어업용 선박은 수협대표이사가 정한 출어사실확인서에 따르되, 통장·이장, <u>어촌·어업계장 또는 농·수산업협동조합장이</u> 확인하고 날인한 출어사실확인서로 <u>확인한다.</u> 단, 출어사실확인서는 영 제17조제2항 제1호의 시간계측기 또는 제4호의 가동시간 계측장치 실적자료로 갈음할 수 있다.
제26조(표본현황조사) ① 동·서·남해어업관리단장(이하 "어업관리단장"이라 한다)은 매년 관내 어업용 면세유류 공급대상 선박과 시설의 <u>10~20%</u>를 표본으로 선정하고, 같은 표본에 대하여 관내 조합과 합동으로 별	제26조(표본현황조사) ① 동·서·남해어업관리단장(이하 "어업관리단장"이라 한다)은 매년 관내 어업용 면세유류 공급대상 선박과 시설의 <u>3~5%</u>를 표본으로 선정하고, 같은 표본에 대하여 관내 조합과 합동으로 별지

지 제1호서식에 따라 현황조사를 실시해야 한다.

②~⑤ (생략)

[별표 1] 면세유류 지급대상 어업기계

1. 어업용 화물자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표1에 따른 경형 및 소형 화물자동차로 한정하며, 밴형 화물자동차 및 지붕구조 덮개의 탈부착이 가능하도록 제작된 화물자동차는 제외한다)

2. ~ 6. (생략)

[별지 3] 면세유류 관리 지도점검

· 조사서 등 양식

점검항목

1. ~ 4. (생략)

5. 출고고지서의 수불관리상태 및 어업인 서명 누락여부

6. ~ 11. (생략)

별지3 : 면세유류 관리 지도점검·조사서 등 양식

<앞면>

면세유류 관리 지도점검.조사서(수협용)

점검일시 : . . . 점검자 : (인)

대상조합 : (전화번호) 확인자 : (인)

점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
5. 출고지시서의 수불관리상태 및 어업인 서명 누락여부	1. 적정(서명 유) 2. 소홀(서명 무)	

<뒷면>

면세유류 관리 지도점검.조사서 작성요령(수협용)

점 검 항 목	작성요령
5. 출고지시서의 수불관리상태 및 어업인 서명 누락여부	출고지시서 관리상태 및 출고지시서 상의 어민 서명 유무

제1호서식에 따라 현황조사를 실시해야 한다.

②~⑤ (생략)

[별표 1] 면세유류 지급대상 어업기계

1. 어업용 화물자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표1에 따른 경형, 소형 및 최대적재량이 1.2톤 이하인 중형 화물자동차로 한정한다)

2. ~ 6. (생략)

[별지 3] 면세유류 관리 지도점검

· 조사서 등 양식

점검항목

1. ~ 4. (생략)

5. 출고고지서의 출납관리상태 및 어업인 서명 누락여부

6. ~ 11. (생략)

별지3 : 면세유류 관리 지도점검·조사서 등 양식

<앞면>

면세유류 관리 지도점검.조사서(수협용)

점검일시 : . . . 점검자 : (인)

대상조합 : (전화번호) 확인자 : (인)

점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
5. 출고지시서의 출납관리상태 및 어업인 서명 누락여부	1. 적정(서명 유) 2. 소홀(서명 무)	

<뒷면>

면세유류 관리 지도점검.조사서 작성요령(수협용)

점 검 항 목	작성요령
5. 출고지시서의 출납관리상태 및 어업인 서명 누락여부	출고지시서 관리상태 및 출고지시서 상의 어민 서명 유무